



PUTUSAN

Nomor. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 02 April 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulosari 3-B No. 10 RT. 001 RW. 002 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya (KTP) dan Pulosari 3-E No. 16 RT. 02 RW. 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (karyawan ekspedisi);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : Drs. VICTOR A SINAGA ,SH , Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan Masyarakat di Klampis Anom IV Blok F, No. 59, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman. 1 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Nopember 2023 No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Nopember 2023 No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (± 0.43 , ± 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan ± 0.69 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP OPPO;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - Sekrop sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman. 2 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan :

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Pulori 3-E No. 16 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN menghubungi saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui panggilan WhatsApp kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA atas nama saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO lalu beberapa waktu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO dan diminta untuk menjemput saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO di daerah Kedurus Surabaya kemudian terdakwa diajak oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pandigiling Surabaya, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, mereka pergi ke rumah terdakwa Pulori 3-E No. 16 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima narkotika jenis sabu

Halaman. 3 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO sebanyak 1 (satu) paket plastik dengan berat kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket dengan berat bruto kurang lebih masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga total berat bruto $\pm 0,69$ gram.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Pulosari 3-E No. 16 RT. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat terdakwa sedang beristirahat sendirian, terdakwa ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, S.H. dan saksi RIDHO ARBIANTO anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga berat $\pm 0,69$ gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang berada di dalam lipatan kalender di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone Oppo yang berada di atas tempat tidur yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07797/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27327/2023/NNF sampai dengan Nomor 27328/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,317$ gram adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman. 4 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Pulosari 3-E No. 16 RT. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN Pulosari 3-E No. 16 RT. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat terdakwa sedang beristirahat sendirian, terdakwa ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, S.H. dan saksi RIDHO ARBIANTO anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga berat $\pm 0,69$ gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang berada di dalam lipatan kalender di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone Oppo yang berada di atas tempat tidur yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07797/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27327/2023/NNF sampai dengan Nomor 27328/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,317$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman. 5 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ridho Arbianto** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan Saat melakukan penagkapan bersama dengan Kanit Idik III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kanit idik 3 IPTU SUPARLAN, SH.,M.H beserta anggota team lainnya.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah ditemukan barang berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah ampol warna Putih, sekrop sedotan plastik yang berada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah ampol warna Putih, sekrop sedotan plastik, yang di temukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No.

Halaman. 6 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya merupakan milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) sekitar 3 (tiga) kali yaitu yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik didalam ampol warna Putih, didalam lipatan kalender yang berada di ruang tamu rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain serta tidak ditemukan sewaktu melakukan Penggeledahan.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan, sewaktu ditemukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

2. Saksi **Agus Supriyanto, SH.** : (keterangan dalam BAP dibacakan)

Halaman. 7 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan Saat melakukan penangkapan bersama dengan Kanit Idik III Satresnarkoba Polrestabes Surabaya Kanit idik 3 IPTU SUPARLAN, SH.,M.H beserta anggota team lainnya.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya telah ditemukan barang berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah ampol warna Putih, sekrop sedotan plastik yang berada dalam kekuasaan terdakwa.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah ampol warna Putih, sekrop sedotan plastik, yang di temukan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya merupakan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) sekitar 3 (tiga) kali yaitu yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat

Halaman. 8 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik didalam ampol warna Putih, didalam lipatan kalender yang berada di ruang tamu rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain serta tidak ditemukan sewaktu melakukan Penggeledahan.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan pelakunya adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Yanuari Tejo Pramono Alias Tejo Bin Bedjo Sugiarto** : (keterangan dalam BAP dibacakan)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu saat berada di Gunungsari Indah saat sedang nongkrong dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah membeli barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya dari saksi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dengan cara membeli seharga seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer kerekening BCA saksi a.n YANUARI TEJO PRAMONO.
- Bahwa terdakwa sewaktu membeli Narkotika jenis sabu dari saksi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dalam bentuk 1 (satu) paket saja.
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).



- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya sekitar pukul 12.00 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan panggilan Whatshaap dan memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang pembelian Narkoba jenis sabu kerekening BCA saksi a.n YANUARI TEJO PRAMONO, lalu saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu sebentar, tidak lama kemudian saksi menghubungi terdakwa untuk menjemput saksi yang berada didaerah Kedurus Surabaya, setelah saksi dijemput kemudian saksi mengajaknya untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pandigiling Surabaya, setelah saksi mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu saksi dan terdakwa pergi kerumah terdakwa yang berada di Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, sesampainya di rumah terdakwa kemudian saksi memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan bang bukti.
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dan saat tertangkap oleh petugas Polisi sedang sendirian dan sedang istirahat dan kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, 1

Halaman. 10 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



- (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah amplop warna putih, sekrop sedotan plastik.
- Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik ditemukan petugas polisi didalam amplop warna putih, didalam lipatan kalender yang berada di ruang tamu rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, sedangkan untuk 1 (satu) buah HP OPPO ditemukan Petugas Polisi diatas tempat tidur.
 - Bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah amplop warna putih, sekrop sedotan plastik, yang ditemukan oleh Petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, kurang lebih pukul 16.00 WIB, di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya adalah barang bukti milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa sendiri.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sudah membayarnya dengan cara transfer ke rekening BCA a.n YANUARI TEJO PRAMONO.
 - Bahwa terdakwa melakukan pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian barang berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya dengan cara ditransfer kerekening BCA a.n YANUARI TEJO PRAMONO pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 12.00 WIB, sewaktu terdakwa berada di kantor tempat kerja terdakwa BRI Tower Surabaya.
 - Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusnya dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya yaitu awalnya sekitar pukul 12.00 WIB saat terdakwa berada di tempat kerja terdakwa BRI Tower Surabaya terdakwa menghubungi saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) dengan menggunakan panggilan Whatshaap dan memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa disuruh oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kerekening BCA a.n YANUARI TEJO PRAMONO, dan terdakwa disuruh menunggu kabar dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi untuk disuruh menjemput saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) yang berada didaerah Kedurus Surabaya, setelah terdakwa menjemputnya kemudian terdakwa diajak oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) untuk mengambil Narkoba jenis sabu di daerah Pandigiling Surabaya, setelah saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) mengambil narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa dan saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) pergi kerumah terdakwa di Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, sesampainya di rumah terdakwa lalu kemudian saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) memberikan pesanan terdakwa berupa narkoba jenis sabu tersebut

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 (nol koma enam sembilan) gram beserta bungkusnya dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya, awalnya sebanyak 1 (satu) paket plastik dengan berat setengah gram, setelah itu terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) paket plastik yaitu sesuai yang telah ditemukan oleh Petugas Polisi berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya saat itu juga.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap), sekitar 3 kali yaitu yang terakhir pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekira pukul 15.00 WIB yang berada di

Halaman. 12 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis Sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya

- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO (tertangkap) sekitar 3 bulan yang lalu saat berada di Gunungsari Indah saat sedang nongkrong dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa terdakwa barang berupa 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik disimpah terdakwa didalam ampol warna putih, didalam lipatan kalender yang berada di ruang tamu rumah Pulosari 3-E No. 16 RT 02 RW 02 Kel. Gunungsari Kec. Dukuh Pakis Surabaya dengan maksud dan tujuan supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP OPPO;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Sekrop sedotan plastik;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07797/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27327/2023/NNF dan Nomor 27328/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto total $\pm 0,317$ gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN menghubungi saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui panggilan WhatsApp kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut ke rekening BCA atas nama saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO lalu beberapa waktu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO dan diminta untuk menjemput saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO di daerah Kedurus Surabaya kemudian terdakwa diajak oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Pandigiling Surabaya, setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut, mereka pergi ke rumah terdakwa Pulori 3-E No. 16 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO sebanyak 1 (satu) paket plastik dengan berat kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket dengan berat bruto kurang lebih masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga total berat bruto $\pm 0,69$ gram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Pulosari 3-E No. 16 RT. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat terdakwa sedang beristirahat sendirian, terdakwa ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, S.H. dan saksi RIDHO ARBIANTO anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga berat $\pm 0,69$ gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang berada di dalam lipatan kalender

Halaman. 14 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone Oppo yang berada di atas tempat tidur yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07797/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27327/2023/NNF sampai dengan Nomor 27328/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,317$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman. 15 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan

Halaman. 16 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN menghubungi saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) melalui panggilan WhatsApp kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut ke rekening BCA atas nama saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO lalu beberapa waktu kemudian terdakwa dihubungi oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO dan diminta untuk menjemput saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO di daerah Kedurus Surabaya kemudian terdakwa diajak oleh saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Pandigiling Surabaya, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut, mereka pergi ke rumah terdakwa Pulori 3-E No. 16 RT. 02 RW. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari saksi YANUARI TEJO PRAMONO Alias TEJO Bin BEDJO SUGIARTO sebanyak 1 (satu) paket plastik dengan berat kurang lebih sebanyak $\frac{1}{2}$ gram kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) poket dengan berat bruto kurang lebih masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga total berat bruto $\pm 0,69$ gram;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Pulosari 3-E No. 16 RT. 02 Kelurahan Gunungsari Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, saat terdakwa sedang beristirahat sendirian, terdakwa ditangkap oleh saksi MASKORI HASAN, S.H. dan saksi RIDHO ARBIANTO anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah poket narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing $\pm 0,43$ gram dan $\pm 0,27$ gram sehingga berat $\pm 0,69$ gram beserta bungkusnya, sekrop sedotan plastik di dalam 1 (satu) buah amplop warna putih yang berada di dalam lipatan kalender di ruang tamu dan 1 (satu) buah handphone Oppo yang berada di atas tempat tidur yang kesemuanya diakui kepemilikan, penyimpanan, dan penguasaannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Halaman. 17 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07797/NNF/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 27327/2023/NNF sampai dengan Nomor 27328/2023/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto total $\pm 0,317$ gram adalah benar kristal metamphetamine terddaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : "narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan tehnnologi" sedangkan pasal 38 menyatakan : "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai karyawan swasta (karyawan ekspedisi), dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun tehnnologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut;

Halaman. 18 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing (± 0.43 , ± 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan ± 0.69 gram beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP OPPO, 1 (satu) buah amplop warna putih dan Sekrop sedotan plastik, barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) agar Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa pernah dipidana.

Keadaan yang meringankan :

Halaman. 19 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ENDRY PITLIYANTO Bin PARJAN** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (Lima) tahun, 4 (empat) bulan** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah poket plastik yang berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing (+ 0.43, + 0.27) gram dan dengan berat keseluruhan + 0.69 gram beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah HP OPPO;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- Sekrop sedotan plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh **R. Yoes Hartyarso, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, SH., MH.** dan **Arlandi Triyogo, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., MH.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Halaman. 21 Putusan No. 2473/Pid.Sus/2023/PN.Sby